

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

10143/2551

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายเอกรัตน์ การภักดี

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (1), มาตรา 334, มาตรา 339

ผู้เสียหายกับจำเลยรู้จักกันมาก่อน ไปเที่ยวดื่มสุราด้วยกัน พยานโจทก์ที่ไปในที่เกิดเหตุกับจำเลยและผู้เสียหายเบิกความว่า ขณะที่กำลังรอรถโดยสารประจำทางอยู่นั้น จำเลยกับผู้เสียหายกอดกันในฐานะคนรัก หลังเกิดเหตุเมื่อสืบตำรวจเอก ป. ตามไปพบจำเลยอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุเพียงประมาณ 100 เมตร พบจำเลยถอดเสื้อเอาเสื้อพาดบ่าไว้ โดยจำเลยมีอาการมึนเมาและรื้อยตำรวจโท น. พนักงานสอบสวนก็เบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่า ขณะจับตัวจำเลย จำเลยมีอาการมึนเมา จากพฤติการณ์แห่งคดีเชื่อว่าจำเลยรู้จักคุ้นเคยกับผู้เสียหายและจำเลยกระทำในขณะที่มึนเมา การที่จำเลยเอารื้อยข้อมือทองคำของผู้เสียหายไปนั้นไม่ได้ประสงค์จะเอาไปในลักษณะเป็นการประทุษร้ายต่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้เสียหาย จำเลยมิได้เจตนาที่จะเอาทรัพย์สินไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยจึงไม่มีเจตนาทุจริต ไม่มีความผิดฐานชิงทรัพย์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยชิงทรัพย์รื้อยข้อมือทองคำหนัก 2 สลึง 1 เส้น ราคา 3,750 บาท ของผู้เสียหายไป โดยจำเลยบีบบังคับผู้เสียหายเพื่อให้ความสะดวกแก่การ

ซึ่งทรัพย์สิน การพาทรัพย์สินนั้นไป ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์สินและยึดถือเอาทรัพย์สินนั้นไว้ก่อนคดีนี้
จำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลชั้นต้น คดีอาญาหมายเลขแดงที่
8184/2544 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2544 ฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ไว้ใน
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน ปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกรอการ
ลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี จำเลยมากระทำความผิดในคดีนี้ภายในเวลาที่ศาลรอการลงโทษ
ไว้ ซึ่งมีใช้ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ ขอให้ลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 58, 339 บวกโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้เข้ากับโทษในคดีนี้
ด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้
บวกโทษ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
339 วรรคสอง ลงโทษจำคุก 10 ปี คำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนและทางนำสืบ
ของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 ปี 8 เดือน บวกโทษจำคุก 6
เดือน ที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 8184/2544 ของศาลชั้นต้นเข้า
กับโทษของจำเลยในคดีนี้ เป็นจำคุก 6 ปี 14 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยรู้จัก
สนิทสนมกับนางสาวสุกัญญา ผู้เสียหาย วันเกิดเหตุ ก่อนที่จะเกิดเหตุจำเลยกับพวก

และผู้เสียหายไปร่วมกันดื่มสุราที่ร้านคาราโอเกะตั้งแต่เวลาประมาณ 22 นาฬิกา ถึงเวลาประมาณ 1 นาฬิกา ณ สถานที่เกิดเหตุ จำเลยพยายามกอดผู้เสียหายและพุดจาชักชวนให้ผู้เสียหายไปร่วมหลับนอนด้วย ผู้เสียหายพยายามดิ้นขัดขืนและไม่ยินยอมที่จะไปด้วย จำเลยกอดและพุดจاربริ้วผู้เสียหายต่อไป แต่ผู้เสียหายคงไม่ยินยอมที่จะไปหลับนอนด้วย จำเลยจึงปล่อยมือจากการกอดผู้เสียหายและมีสร้อยข้อมือทองคำของผู้เสียหายจำนวน 1 เส้น อยู่ในมือของจำเลยแล้วจำเลยเดินไปตามถนนพระราม 3 สักครู่หนึ่งมีเจ้าพนักงานตำรวจผ่านมาพบผู้เสียหายยืนร้องไห้อยู่จึงสอบถาม เมื่อทราบเหตุการณ์จึงขับรถจักรยานยนต์ไปตามถนนพระราม 3 ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ 100 เมตร พบจำเลยเดินอยู่จึงเข้าตรวจค้นตัวจำเลยพบสร้อยข้อมือทองคำของผู้เสียหายภายในกระเป๋ากางเกงจึงจับกุมจำเลยมาดำเนินคดี คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกว่าจำเลยเอาสร้อยข้อมือทองคำของผู้เสียหายไปโดยเจตนาทุจริตหรือไม่ เห็นว่า ผู้เสียหายกับจำเลยรู้จักกันมาก่อนไปเที่ยวดื่มสุราด้วยกัน นายภาณุพงษ์ พยานโจทก์ที่ไปในที่เกิดเหตุกับจำเลยและผู้เสียหายเบิกความว่า ขณะที่กำลังรอรถโดยสารประจำทางอยู่นั้น จำเลยกับผู้เสียหายกอดกันในฐานะคนรัก หลังเกิดเหตุเมื่อสืบตำรวจเอกปริชา ยอดเปลี่ยน ตามไปพบจำเลยอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุเพียงประมาณ 100 เมตร พบจำเลยถอดเสื้อเอาเสื้อพาดบ่าไว้โดยจำเลยมีอาการมึนเมาและร้องตำรวจโทนพพร เริ่มรอบ พนักงานสอบสวนก็เบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่า ขณะจับตัวจำเลย จำเลยมีอาการมึนเมา จากพฤติการณ์แห่งคดีเชื่อว่าจำเลยรู้จักคุ้นเคยกับผู้เสียหายและจำเลยกระทำในขณะที่มึนเมา การที่จำเลยเอาสร้อยข้อมือทองคำของผู้เสียหายไปนั้นไม่ได้ประสงค์จะเอาไปในลักษณะเป็นการประทุษร้ายต่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้เสียหาย จำเลยมิได้เจตนาที่จะเอาทรัพย์สินไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยจึงไม่มีเจตนาทุจริต ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้น แต่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยบีบบังคับผู้เสียหายจริง ดังนั้น แม้จำเลยจะไม่มี ความผิดฐานชิงทรัพย์

แต่จำเลยก็มีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ซึ่งศาลพิพากษาลงโทษจำเลยได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคท้าย และเห็นสมควรให้ โอกาสจำเลยประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ให้รอกการลงโทษ และเมื่อรอกการลงโทษจำคุกในคดีนี้ย่อมไม่อาจนำโทษจำคุกในคดีก่อนมาบวกกับโทษจำคุกในคดีนี้ได้"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295
จำคุก 3 เดือน ปรับ 4,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามมาตรา 29, 30
คำขออื่นให้ยก

(สมศักดิ์ จันทรา-เอกชัย ชินณพงศ์-ชวลิต สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

ความผิดฐานลักทรัพย์ นอกจากผู้กระทำจะต้องมีเจตนาธรรมดาแล้วยังต้องมีเจตนาพิเศษ กล่าวคือเจตนาโดยทุจริตด้วย จึงจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้ อย่างไรก็ตามเป็นเจตนาโดยทุจริต มีการให้คำนิยามไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) ในความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน ก็เป็นไปในทำนองเดียวกัน กล่าวคือนอกจากผู้กระทำต้องมีเจตนาธรรมดาแล้วยังต้องมีเจตนาพิเศษ

ด้วย กล่าวคือความตั้งใจที่จะเอาทรัพย์สินไว้ (Zueignungsabsicht) ผู้เขียนหมายเหตุเห็นว่าเจตนาโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยสามารถนำแนวคิดของเยอรมันในเรื่องความตั้งใจที่จะเอาทรัพย์สินไว้มาปรับใช้ได้ ดังนั้น เจตนาโดยทุจริตจึงประกอบไปด้วยองค์ประกอบในส่วนของการพรากทรัพย์สิน (die Enteignung) ซึ่งหมายความว่า การพรากทรัพย์สินไปอย่างถาวรและส่วนของการเอาทรัพย์สินไว้ในความครอบครอง (die Aneignung) ในส่วนขององค์ประกอบของการพรากทรัพย์สินไปนั้น จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการสูญเสียสิทธิครอบครองในทรัพย์สินตามความเป็นจริงของผู้มีสิทธิในทรัพย์สินแต่เดิมส่วนองค์ประกอบของการเอาทรัพย์สินไว้ในความครอบครองแสดงให้เห็นถึงการที่ทรัพย์สินเข้าไปรวมอยู่ในกองทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด หากคิดจากหลักกฎหมายอาญาเยอรมัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ก็มีข้อน่าคิดอยู่ว่าจำเลยกระทำโดยขาดเจตนาโดยทุจริตได้อย่างไรในเมื่อองค์ประกอบทั้งในส่วนของการพรากทรัพย์สินและการเอาทรัพย์สินไว้ในความครอบครองมีอยู่ครบ แม้จำเลยจะรู้จักคุ้นเคยกับผู้เสียหายและกระทำในขณะที่มีนเมาอย่างที่ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงไว้แต่ข้อเท็จจริงดังกล่าวก็ไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้การกระทำของจำเลยขาดเจตนาทุจริตไปได้ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 66 และมาตรา 71 ย่อมเป็นเหตุผลที่ได้แย้งการให้เหตุผลของศาลฎีกาในข้อนี้ได้เป็นอย่างดี สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์